



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 265
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5003959-27.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

REQUERENTE: LUIZ FELIPE SANTOS BANDEIRA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto por Luiz Felipe Santos Bandeira contra acórdão exarado pela **2ª Turma Recursal do Espírito Santo**, que mantendo a sentença a quo, julgou improcedente o pedido para que fosse reconhecido e declarado o direito de perceber o adicional de compensação por disponibilidade militar em conjunto com o adicional de tempo de serviço, acolhendo a tese de que a alteração legislativa não provocou nenhum prejuízo de ordem financeira ao autor, além do que a vedação, expressamente prevista em lei, impossibilita acumulação de dois adicionais com natureza-política econômica, independentemente se um é referente ao tempo de serviço e o outro a disponibilidade do militar.

Aduz que: (a) o adicional de compensação por disponibilidade militar, era um adicional geral a todos os militares e cuja natureza jurídica em nada tem a ver com adicional de tempo de serviço, posto que, este já estava extinto; (c) a Turma Recursal de origem, ao manter a sentença de improcedência para a acumulação dos adicionais, ofende o Tema 395 de repercussão geral, cujo *leading case*, foi o RE 638.115 ED-ED/CE, julgado em 12/12/2019, sobre a Gratificação do Quintos recebidos de boa-fé por Funcionários Públicos entre 1998 e 2001; (d) a Lei nº 13.954/19, dentro do sistema remuneratório dos militares, criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, conforme previsão contida no art. 8º e 12, definindo sua natureza jurídica, como de disponibilidade permanente e dedicação exclusiva, portanto, diferente do Adicional de Tempo de Serviço, cuja natureza jurídica são os anos de serviço prestados; (e) também existe conflito de entendimento com o decidido pela 4ª Turma Recursal da SJMG, no recurso nominado nº 1002202-80.2020.4.01.3810, dando provimento ao pedido do militar recorrente e declarando inconstitucional o § 1º do artigo 8º da Lei nº 13.954/19. Requer que seja acatado o pedido de uniformização nacional da Jurisprudência e consequente reforma do r. Acórdão recorrido, em seus efeitos legais, para lhe dar provimento, reformando-se totalmente o Acórdão do Juízo recorrido, para que seja concedido ao Recorrente, o direito receber a VPNI referente ao seu ATS, conforme a Jurisprudência da E. Suprema Corte e com a condenação da Recorrida em devolver as diferenças dos valores referente ao Adicional de Tempo de Serviço, monetariamente corrigido desde janeiro de 2020 até introdução VPNI aos direitos pecuniários do Recorrente, além das custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões não registradas.



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 265

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O Pedido de Uniformização foi admitido na origem (Evento 1, DESPADEC63) pelo Presidente da TNU, com a determinação de distribuição do presente Incidente a um dos membros deste Colegiado (Evento 4, DESPADEC1).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Era o que cumpria historiar.

VOTO

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à **questão** de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Diz o acórdão combatido (Evento 1, RELVOTO55) - grifos acrescentados:

"Já o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.954/2019, que promoveu alterações na legislação militar; reestruturando a carreira e dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como revogando dispositivos e anexos da MP nº 2.215/2000. Dispõe o art. 8º da referida Lei nº 13.954/2019:

Art. 8º É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento.

§ 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso.

§ 2º Os percentuais de adicional de compensação por disponibilidade militar inerentes a cada posto ou graduação, definidos no Anexo II a esta Lei, não são cumulativos e somente produzirão efeitos financeiros a partir da data nele indicada.



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 265
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

§ 3º O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira no serviço ativo, independentemente de mudança de círculos hierárquicos, postos ou graduações.

§ 4º O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar a que o militar faz jus incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual, e não serão considerados:

I - postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício, na forma prevista em lei, em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva;

II - percepção de soldo ou de remuneração correspondente a grau hierárquico superior ao alcançado na ativa, em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva; e

III - percepção de pensão militar correspondente a grau hierárquico superior ao alcançado pelo militar em atividade, em decorrência de benefícios concedidos pela Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960.

§ 5º O adicional de compensação por disponibilidade militar comporá os proventos na inatividade. (grifei)

09. A alteração legislativa em análise diz respeito à medida administrativa de natureza político-econômica, promovida pelo Poder Executivo Federal, de forma que não constato prejuízo de ordem financeira ao autor.

10. Ademais, a vedação de acumulação das vantagens em questão não está eivada de inconstitucionalidade. Não se questiona a possibilidade de incorporação do Adicional de Tempo de Serviço ao patrimônio do autor; acaso preenchido o requisito temporal trazido na MP nº 2.215-10/2001. Por outro lado, mesmo isso não lhe outorga o direito permanente a certo regime de remuneração.

11. O fato de os adicionais em exame deterem bases distintas (um referente ao tempo de serviço; outro referente à disponibilidade do militar) não possibilita a acumulação pleiteada, pois, a vedação reside na impossibilidade de acumulação de dois adicionais com natureza político-econômica e está expressamente prevista em lei.

12. Nessa linha, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 265
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

13. Por fim, ressalto que se há discordância da parte autora ao entender como mais vantajoso o Adicional de disponibilidade, deve encaminhar esse pleito à Administração Militar, mediante requerimento administrativo. No entanto, não é cabível a pretendida acumulação."

Quanto aos julgados do Supremo Tribunal Federal, a Turma Nacional de Uniformização decidiu que acórdãos da Corte Suprema não se prestam a caracterizar dissídio jurisprudencial a ser dirimido por meio de pedido de uniformização de interpretação de lei, pois o seu descumprimento desafia outros meios de impugnação. Veja-se, a propósito, o enunciado da **Questão de Ordem** nº 48:

Precedentes do Supremo Tribunal Federal não se prestam como paradigmas válidos, para fins de admissão do pedido nacional de uniformização de interpretação de lei federal previsto no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01 (Aprovada, por unanimidade, na Quinta Sessão Ordinária de Julgamento da Turma Nacional de Uniformização do dia 14.06.2023. Precedente: 0006467-75.2016.4.03.6317).

Por sua vez, o acórdão paradigma assim definiu a controvérsia (Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais; Processo: 1002202-80.2020.4.01.3810, Juiz Federal Relator Atanair Nasser Ribeiro Lopes, juntado ao processo em 15/12/2021):

(...) Sopesados os argumentos, penso que o autor tem razão. Quando extinto o direito ao adicional de 1% por tempo de serviço pela MP 2.215-10, de 31/8/2001, a parcela transformou-se em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), incorporada ao contracheque dos militares até então ingressos no serviço militar como forma de evitar o decesso remuneratório, uma vez constitucionalmente previsto o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Sob esse aspecto, o autor já não recebia o referido adicional, mas uma vantagem decorrente do direito acumulado e adquirido com o tempo, o qual o distinguia dos demais militares ingressos no serviço público posteriormente à norma referida. Ora, a Lei 13.954 adveio apenas em 2019 e instituiu outra vantagem geral para todos os militares intitulada como "adicional de compensação por disponibilidade militar", que não guarda correlação alguma com o tempo de serviço, mas sim com o posto ou graduação do militar, tanto que o terceiro sargento recebe 6%, enquanto o terceiro sargento do quadro especial recebe 16%. De fato, não há correlação alguma que permita a vedação de cumulatividade, a não ser a intenção da Administração de tentar igualar inconstitucionalmente os vencimentos de militares anteriores e posteriores à referida MP 2.215- 10. 5.

É a própria União que alega que "a Medida Provisória nº 2.215-10/01 foi taxativa ao determinar a extinção do adicional de tempo de serviço, assegurando tão somente aos militares o percentual correspondente aos anos de serviço a quem fazia jus em 29 de dezembro de 2000". Portanto, não há dúvida alguma sobre a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 ao dispor no §1º do art. 8º sobre a vedação de cumulação do novo adicional com aquele já extinto e que não era extensivo a todos os militares. Procurou, portanto,



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 265
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

atingir apenas aqueles ingressos no serviço militar antes da referida Medida Provisória. Demonstra, assim, nada a ver com alteração de regime jurídico e irredutibilidade de vencimentos, mas sim a pretensão velada de equalizar remunerações interferindo na antiguidade e no direito adquirido dos servidores militares envolvidos.

6. Posto isso, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para, declarando inconstitucional o § 1º do art. 8º da Lei 13.954, de 16/12/2019, restabelecer os 23% de adicional de tempo de serviço do autor como VPNI e permitir a sua cumulação com o adicional de compensação por disponibilidade militar, previsto no caput da mesma norma. Condeno a União a reimplantar esse adicional de tempo de serviço como VPNI no contracheque do autor, bem como a pagar todas as parcelas vencidas, a partir de janeiro de 2020, e vincendas, observando os seus reflexos nos adicionais natalinos (13º salário), a serem apuradas em regular liquidação de sentença, acrescidas de juros e correção monetária nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Sem sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95".

Em caso semelhante, este Colegiado não admitiu do incidente da parte autora, sob fundamento da ausência de similitude fática (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 5024819-72.2022.4.02.5101/RJ, Relator Juiz Federal Francisco de Assis Basilio de Moraes - Sessão virtual 07/03/2024 a 13/03/2024). Vide trecho do voto condutor do acórdão:

*"(...) No que tange ao Acórdão dito paradigmático, em relação ao decidido pela 4ª Turma Recursal da SJMG, no recurso inominado nº 1002202-80.2020.4.01.3810, dando provimento ao pedido do **militar** recorrente e declarando inconstitucional o §1º do artigo 8º da Lei nº 13.954/2019, também não logra êxito o Senhor FRANCISCO DA CONCEICAO PAULINO, em demonstrar a existência de similitude fática e jurídica, porque: (i) a Turma Recursal a quo da SJRJ não afastou a incidência do §1º, do artigo 8º, da Lei nº 13.954/2019; (ii) a vedação da acumulação, segundo a Turma Recursal mineira, se volta apenas contra os militares ingressos antes da M.P. nº 2.215-10/2001, o que não favorece ao recorrente, já que **ingressou no Serviço Ativo da Marinha (SAM) em 01.07.1986** e foi transferido para a reserva remunerada, por intermédio da Portaria nº 2.467/DPMM, de 06.12.2018, da Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, de acordo com o contido nos arts. 94, inciso I, 96, inciso I e 97 da Lei nº 6.880, de 09.12.1980 (Estatuto dos Militares), segundo o documento do evento 1, ANEXO16.*

9. Logo, o Acórdão paradigmático da 4ª Turma Recursal da SJMG, no recurso inominado nº 1002202-80.2020.4.01.3810 não se presta como Acórdão paradigmático, o que faz incidir a Questão de Ordem TNU nº 22, verbis,

É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma. (Aprovada na 8ª Sessão Ordinária da Turma



Data da Sessão: 26/06/2024 Pauta: 265
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Nacional de Uniformização, do dia 16.10.2006)".

Apesar de ter acompanhado o voto do relator naquela oportunidade, melhor analisando o caso, penso estar caracterizada a divergência nos presentes autos. Explico.

A controvérsia é saber sobre a possibilidade (ou não) de recebimento simultâneo dos adicionais de tempo de serviço, nos termos da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, e de compensação por disponibilidade militar, instituído pela Lei nº 13.954/2019.

Para o acórdão recorrido, a vedação de acumulação das vantagens em questão não está eivada de inconstitucionalidade, considerando que o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que *não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos*.

Considerou o acórdão recorrido que o Adicional por Tempo de Serviço foi extinto pela MP supracitada, sendo mantido apenas aos militares que já o auferiam até 29/12/2000, até o advento da Lei 13.954, que criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar e promoveu alterações na legislação militar, reestruturando a carreira e dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como revogando dispositivos e anexos da MP nº 2.215/2000, inclusive para deixar expresso, no §1º de seu art. 8º, ser **"vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso"**.

Segundo a Turma de origem, a incorporação do Adicional de Tempo de Serviço ao patrimônio do autor, mesmo preenchido o requisito temporal trazido na MP nº 2.215-10/2001, não lhe outorga o direito permanente a certo regime de remuneração.

Por outro lado, o acórdão paradigma da Turma Recursal de Minas Gerais entendeu que o Adicional de Tempo de Serviço extinto pela MP 2.215, de 31/8/2001 transformou a parcela em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), incorporada ao contracheque dos militares até então ingressos no serviço militar como forma de evitar o decesso remuneratório, uma vez constitucionalmente previsto o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Sob esse aspecto, considerou o paradigma que o autor já não recebia o referido adicional, mas uma vantagem decorrente do direito acumulado e adquirido com o tempo, o qual o distinguia dos demais militares ingressos no serviço público posteriormente à norma referida.

Concluiu o paradigma que a Lei 13.954 adveio apenas em 2019 e instituiu outra vantagem geral para todos os militares intitulada como "adicional de compensação por disponibilidade militar", que não guarda correlação alguma com o tempo de serviço, mas sim



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 265

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

com o posto ou graduação do militar. Por tal razão, não haveria vedação à cumulatividade de tais verbas, se não a intenção da Administração de tentar igualar inconstitucionalmente os vencimentos de militares anteriores e posteriores à referida MP 2.215- 10.

Assim, enquanto o acórdão recorrido entende pela impossibilidade de acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, o paradigma admite a cumulatividade, sob o fundamento da inconstitucionalidade do §1º do art. 8º, da Lei 13.954/2019.

Portanto caracterizada a divergência sobre interpretação de lei federal, não incidindo a questão de ordem nº 48, porque o precedente paradigmático válido não é do STF, mas sim de Turma Recursal integrante dos Juizados Especiais Federais.

Ao reverso da recente decisão deste Colegiado na apreciação do PEDILEF 5024819-72.2022.4.02.5101/RJ (Relator Juiz Federal Francisco de Assis Basilio de Moraes - Sessão virtual 07/03/2024 a 13/03/2024), também reputo caracterizada a similitude fática depois de realizado o cotejo analítico, porque, em ambos os casos, o autor ingressou no serviço militar antes da edição da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001 e recebia Adicional por Tempo de Serviço incorporado aos proventos de inatividade como VPNI até o advento da Lei 13.954/2019, ocasião em que cessado o pagamento da rubrica, pela impossibilidade de cumulação com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar.

Em suma, nos termos da decisão da origem que admitiu o incidente, a controvérsia jurídica a ser resolvida neste incidente é *"Saber se há possibilidade (ou não) de recebimento simultâneo dos adicionais de tempo de serviço, nos termos da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, e de compensação por disponibilidade militar, instituído pela Lei nº 13.954/2019."*

Desse modo, considerando a relevância do tema e a multiplicidade de processos em tramitação nesta TNU com idêntico fundamento jurídico, proponho o conhecimento do incidente e a sua afetação como representativo de controvérsia, nos termos do art. 16 do Regime Interno desta TNU.

Proponho submeter a seguinte questão a julgamento:

"Saber se há possibilidade (ou não) de recebimento simultâneo dos adicionais de tempo de serviço, nos termos da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, e de compensação por disponibilidade militar, instituído pela Lei nº 13.954/2019."

Ante o exposto, voto por ADMITIR o presente pedido de uniformização, afetando como representativo de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000262213v15** e do código CRC **20e4f35c**.



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 265

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 28/6/2024, às 9:23:9

5003959-27.2020.4.02.5002

900000262213 .V15 WMP.TNU© PRP.TNU



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 265
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5003959-27.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

REQUERENTE: LUIZ FELIPE SANTOS BANDEIRA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA OU REFORMADO. ACÚMULO DO ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE REGIÃO DISTINTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PEDILEF/PUIL. ACÓRDÃO DO STF NÃO SERVE COMO PARADIGMAS EM INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM TNU Nº 48. PARADIGMA VÁLIDO DE TURMA RECURSAL DE REGIÃO DISTINTA. SIMILITUDE FÁTICA CARACTERIZADA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE CONFERIDA AO ART. 8º, §1º DA LEI 13.954/2019 PELA TURMA DE ORIGEM E PELO PARADIGMA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA ADMITIDO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS COM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA JURÍDICA. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: "*SABER SE HÁ POSSIBILIDADE (OU NÃO) DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DOS ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001, E DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.954/2019.*". AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, ADMITIR o pedido de uniformização, afetando-o como representativo de controvérsia, nos termos do voto do relator, com a seguinte Questão Controvertida: "*Saber se há possibilidade (ou não) de recebimento simultâneo dos adicionais de tempo de serviço, nos termos da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, e de compensação por disponibilidade militar, instituído pela Lei nº*



Data da Sessão: 26/06/2024
Pauta: 265
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

13.954/2019". Vencidos os Juízes Federais FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES e JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHEIDER, que não conheciam do pedido.

Brasília, 26 de junho de 2024.

Documento eletrônico assinado por **PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000262214v9** e do código CRC **723efa16**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO

Data e Hora: 28/6/2024, às 9:23:9

5003959-27.2020.4.02.5002

900000262214.V9 WMP.TNU© VCL.TNU